

1504591-09.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/10/2022

... de fls. 394/393, tendo em vista que foi condenado definitivamente pelo delito de tráfico, autos nº 1508047-49.2021.8.26.0228, (fls. 394), o que será devidamente analisado na segunda fase de aplicação de pena.

Se não bastasse isso, possui maus antecedentes criminais, em face de condenação definitiva nos autos nº 3000004-78.2012.8.26.0191, e ainda considerando as consequências ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1504591-09.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1504591-09.2022.8.26.0050 - 2022/000458

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

WILTON CESAR DOMINGUES e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Vistos.

WILTON CÉSAR DOMINGUES, ADRIAN DE SANTANA SANTOS, PEDRO FELIPE DE LIMA e JUAN DA SILVA CRUZ, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I e no art. 158, §§1º e 3º, combinados com artigo 61, inciso II, alínea h, ambos os delitos por três vezes, na forma do artigo 70 e em concurso material entre os crimes de roubo e extorsão, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque, segundo apurado no dia 04 de fevereiro de 2022, por volta das 23h, na Avenida Queiroz Filho, 1709, Alto de Pinheiros, nesta cidade e comarca da capital, previamente ajustados e com unidade de desígnios e propósitos com um indivíduo identificado somente pelo prenome Willian, vulgo "Rato", subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, bens e pertences consistentes em amplificador, fone de ouvido, dois aparelhos de telefone celular, documentos pessoais, cartões bancários, óculos de grau, aliança em ouro, pertencentes à vítima idosa Bruno Luiz Novelli Siragna (61 anos); instrumentos musicais, aparelho de telefone celular, documentos pessoais, cartões bancários, além do veículo Honda/Fit, placas FTS 6701, pertencentes à vítima deficiente visual Tania Maria Garcia Siragna, bem como o aparelho de telefone celular, documentos pessoais e cartões bancários pertencentes à vítima Álvaro do Prado Netto, tendo, ainda, privado a liberdade dos ofendidos por tempo relevante (cerca de 18 horas).  
Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial que, nas mesmas

circunstâncias de tempo e lugar supramencionadas, WILTON CÉSAR DOMINGUES, , ADRIAN DE SANTANA SANTOS, PEDRO FELIPE DE LIMA, e JUAN DA SILVA CRUZ, previamente ajustados e com unidade de desígnios e propósitos com indivíduo identificado somente pelo prenome Willian, vulgo "Rato", constrangeram as vítimas Bruno Luiz Novelli Siragna (61 anos), Tania Maria Garcia Siragna (deficiente visual) e Álvaro do Prado Netto, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e com restrição da sua liberdade, a fornecer as senhas de seus aplicativos do banco e cartões bancários, com o intuito de obter, para proveito comum, vantagem econômica, no valor total de R\$ 69.425,00 (sessenta e nove mil, quatrocentos e vinte e cinco reais) - ofendidos Bruno e Tania e R\$ 1.185,00 (hum mil, cento e oitenta e cinco reais) - ofendido Álvaro.

Foram juntados aos autos vários documentos entre eles o auto de localização do veículo Ford/Courier, Furgão, (fls. 174, fotografia de fls. 82 e 90), que ostentava placas de um veículo Fiorino, produto de furto, dentro do qual foi ainda encontrada uma bolsa com os documentos de uma das vítimas. (fls. 10/11).

Também consta foi colacionado o auto de apreensão do veículo Honda/Fit que fora subtraído das vítimas e posteriormente encontrado em via pública (fls. 23/24). Laudos de fls. 60/90 e cópias de documentos extraídos de outros processos. (fls. 409/606).

A denúncia foi recebida, os réus foram citados e notificados e apresentaram resposta à acusação.

Mantido o recebimento da denúncia, em sede de audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas as três vítimas, duas testemunhas arroladas na denúncia (fls. 382/384), uma testemunha de defesa e os réus foram interrogados.

Encerrada a instrução criminal, em sede de alegações finais o Ministério Público requereu a procedência da ação penal nos exatos termos da denúncia. (fls. 630/650).

A Defesa do réu Adrian buscou a absolvição do acusado, por insuficiência probatória para a condenação e em caso de eventual condenação a fixação da pena no mínimo legal e o reconhecimento do concurso formal de delitos. (fls. 651/664).

A Defesa de Juan também pugnou por sua absolvição por não haver nos autos provas concretas da participação do acusado nos crimes narrados. Não sendo este o entendimento do juízo, postulou pela fixação da pena base no mínimo legal com aplicação de regime aberto para início de cumprimento de pena, considerando, sobretudo o tempo em que o réu se encontra preso por este delito, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e o direito de apelar em liberdade. (fls. 665/673).

Por sua vez, a Defesa de Wilton, também alegou falta de provas para a condenação, em caso de eventual condenação requereu a fixação da pena base no mínimo legal, o reconhecimento da confissão extrajudicial, com a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 14 da lei 9807/99, na medida em que houve colaboração do réu para a investigação, o reconhecimento de sua participação de menor importância, a aplicação do disposto no art. 68, parágrafo único do Código Penal, o afastamento da restrição de liberdade quanto ao delito de roubo, e ainda a fixação de regime menos gravoso para início de cumprimento de pena. (fls. 681/689).

Por fim a Defesa do corréu Pedro, se manifestou a fls. 694/697, ocasião em que também buscou sua absolvição, nos termos do disposto no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade dos delitos encontra-se consubstanciada nos boletins de ocorrência juntados aos autos, diversos laudos periciais dos dois veículos envolvidos na prática criminosa, relatório do policial militar que encontrou o veículo, diversos outros documentos, e ainda pelo relatório final da autoridade policial.

Quanto a autoria dos crimes por parte dos acusados, passa-se a analisar toda a prova produzida.

As três vítimas ouvidas em juízo, afirmaram que após uma apresentação saíram do escritório em que trabalhavam e embarcaram no veículo Honda/Fit, e logo foram surpreendido por três agentes que anunciaram o roubo e determinaram que o condutor do automóvel fosse para banco traseiro, sendo que um dos roubadores assumiu a

direção do veículo e dirigiu cerca de 10 minutos até uma comunidade, local em que foram colocados dentro de um furgão onde permaneceram por mais de 18h sendo vigiados por uma quarta pessoa. Os três afirmaram ainda, que além de seus pertences que estavam dentro do veículo os roubadores determinaram que eles lhe fornecessem as senhas de suas contas bancárias e assim conseguiram fazer várias transferências de suas contas bancárias e ainda algumas compras. As vítimas, asseveraram que os réus estavam armados durante a abordagem.

Após permanecerem inúmeras horas subjugadas os três foram então liberados e voltaram para casa.

Não conseguiram visualizar a face dos agentes pois foram obrigadas a ficarem com as cabeças baixas.

Por fim relataram que um de seus amigos que também estava no escritório, acabou não sendo levado pelos roubadores, pois ali permaneceu por mais alguns instantes e ao sair visualizou todo o ocorrido, e conseguiu avisar os familiares das vítimas, e a polícia militar sobre o ocorrido.

Neste sentido foram as declarações da testemunha Milton, que foi quem acionou a polícia e avisou os familiares das vítimas, sobre o ocorrido.

Esta testemunha afirmou que os roubadores desembarcaram de uma Fiorino Branca.

O policial Francisco Paulo afirmou em juízo que após receberem a informação de um sequestro, a polícia militar encontrou o veículo utilizado na empreitada criminosa que foi periciado e assim foi possível se desvendar a autoria do crime já que as impressões digitais dos réus foram encontradas no veículo.

Disse ainda que um dos acusados foi identificado e levado à Delegacia de Polícia onde confirmou sua participação no crime, afirmando que fora contratado como "olheiro" e ainda delatou seus comparsas.

A testemunha de Defesa do réu Juan, disse apenas que no dia dos fatos, o réu chegou em seu estabelecimento comercial e ali permaneceu até a madrugada.

No mesmo sentido das alegações da testemunha Patrícia foram as declarações do corréu, que negou veementemente sua participação no crime, ao ser interrogado em juízo.

Os demais réus permaneceram em silêncio.

Estas são as provas colhidas nos autos e diante delas, não obstante as alegações das defesas dos acusados, a ação deve ser julgada parcialmente procedente, já que participação do réus Wilton, Pedro e Adrian restou devidamente comprovada nos autos.

Muito embora as vítimas não tenham reconhecido os acusados em juízo, verifica-se a existência de fortes indícios da participação dos réus nos delitos em tela.

O art. 239 do C.P.P. define o que vem a ser indício e a doutrina o define como prova indireta ou de caráter lógico. Sua força probante, em razão do princípio do livre convencimento do Juiz, é equivalente a qualquer outro meio de prova.

No caso em tela, a certeza da circunstância indiciária confere a esses elementos de prova validade suficiente a formar convencimento desfavorável ao acusado, uma vez que existem indícios coerentes e concatenados a gerar a certeza necessária à condenação.

Com efeito ao ser interrogado perante a autoridade policial a fls. 135/137, o acusado Wilton, disse que conhecia os réus Adrian e Pedro que moram no CDH que fica em frente a rua de sua residência e que com eles participou do roubo, juntamente com Willian, Ruan e um outro indivíduo do Jaguaré.

Disse que chegou na Rua por volta da 01h na companhia de Rato e que recebeu 05 pedras de "crack" para olhar a rua e que Adrian estava no local tomando conta das vítimas que estavam dentro de um furgão e que se a polícia se aproximasse deveria tirar a blusa como um sinal para que os comparsas fugissem.

A versão do réu, embora prestada somente em sede policial, já que em juízo preferiu ficar em silêncio, foi sim corroborada pelas outras provas colhidas nos autos.

Com efeito, as vítimas ouvidas disseram que os réus chegaram em um "furgão" e que após circularem com o veículo Honda/Fit pertencente a uma delas foram colocados no furgão e ali permaneceram subjugados, vigiados por uma pessoa, até que fossem realizadas transferências bancárias de suas contas.

Tal furgão foi encontrado pela polícia militar RDO nº 517/2022 e as impressões

digitais dos réus Adrian e Wilton foram identificadas nos fragmentos de impressões papilares que foram coletadas em várias partes do veículo conforme laudo de fls. 73/82 em especial fls. 76.

Veja-se que ao contrário do alegado pelas defesas, o veículo periciado é sim um furgão branco, já que dotado de baú fechado, consoante descrição de fls. 58 e declarações de fls. 59.

Tal característica do veículo vem ainda devidamente demonstrada pela fotografia de fls. 82, onde claramente se observa que se trata de uma "Courier Furgão" e não de uma caminhonete simples, como quiseram fazer crer as Defesas dos acusados.

Se não bastasse isso, dentro deste veículo fora encontrada a bolsa com documentos de uma das vítimas, conforme histórico de fls. 10/11.

No mais, dentro do veículo subtraído das vítimas, em especial na lente do óculos escuro pertencente a uma delas foi localizada a impressão digital do corréu Pedro, consoante laudo de fls. 62/70, em especial fls. 64.

Assim é que não obstante as alegações das defesas, há provas suficientes de que as vítimas foram colocadas dentro do veículo furgão encontrado pela polícia militar no qual foram encontradas as digitais de dois dos acusados, (Wilton e Andrian) e que em um dos pertences de uma das vítimas ainda havia a impressão digital de Pedro.

De início, releva notar, neste passo, que a palavra das vítimas deve merecer crédito, porquanto não teriam elas proveito algum em mentir e até poderia incorrer no crime de denúncia caluniosa, por dar causa à investigação da polícia e ao processo judicial. O único interesse delas é, pois, apontar o verdadeiro culpado. Aliás, esse entendimento é reiterado na jurisprudência: JTACrimSP, 86/226, 91/407, 94/341 e 100/250-266; JTJ-SP, 154/306, 165/339, 176/324 e 184/305; JTAERGS, 85/97.

Lembra-se, aqui, trecho da lição do clássico NICOLA FRAMARINO DEI MALATESTA, que espanca qualquer dúvida a respeito de eventual suspeita da palavra do ofendido: "A animosidade pelo ofensor não pode ser considerada como motivo de suspeita contra o ofendido, quanto à designação do delinquente. O ofendido, nessa sua qualidade, não pode ter animosidade senão contra o verdadeiro ofensor; e por isso dizer ao ofendido: - não acreditamos na tua palavra indicativa do delinquente, porque tu, como ofendido, tem ódio contra ele -, é uma verdadeira e flagrante contradição; é reconhecer a verdade da indicação, querendo tolher-lhe a fé. Quando, pois, a aversão contra o ofensor derivasse de causa estranha ao crime, então a razão de suspeita não estaria mais na qualidade de ofendido, mas na de inimigo, qualidade esta que, como vimos, expondo os critérios gerais em seu lugar, deprecia qualquer testemunho, mesmo de terceiro, e não tem que ver com os motivos de suspeita particularmente inerentes à qualidade de ofendido, dos quais nos ocupamos aqui" (cf. tradução brasileira, págs. 409-10).

Não se podendo deixar de considerar que tal espécie de delito é, em regra, dependente de clandestinidade. Não se pratica roubo às escâncaras justamente para evitar a presença de testemunhas. Por isso mesmo, a prova suficiente à condenação por furto e roubo não é daquelas contundentes, vistosas, bastando apreciação adequada de elementos formadores de convicção autorizadores da certeza de participação do acusado no evento.

Por outro lado, o simples fato de as testemunhas ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas, mesmo que não tenham sido arroladas outras testemunhas. Neste compasso, imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são policiais aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei.

De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A desconsideração de depoimento de policial somente procede quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não veio a ser comprovado nestes autos.

Ressalte-se que não há nos autos indício que qualquer tipo de perseguição pelos policiais contra os acusados.

Nesse sentido:

"Prova - Testemunhal - Depoimento prestado por policiais participantes da diligência - Validade - Ausência de interesse em incriminar o réu - Recurso não provido. Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos sem geral, a não ser quando se apresente razão, concreta de suspeição" (Relator: Silva Pinto, Apelação Criminal n. 153.983-3, Santos, 7.7.94).

Outrossim, o réu Wilton, chegou a confessar sua participação no delito e ainda a apontar seus parceiros que também tiveram as impressões digitais identificadas após as inúmeras perícias realizadas.

Vale ressaltar ainda que a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, se restou cabalmente comprovada, e decorre do relato da vítima que descreveu a maneira de atuação dos acusados em conjunto, com plena aderência de vontades e divisão de tarefas.

Com efeito, já se pacificou que para a caracterização do concurso de pessoas não se faz mister que todos os partícipes consumem atos típicos de execução: para ser alguém corresponsável, basta que se constate haja colaborado para o evento, auxiliando (física ou moralmente), instigando, prestigiando ou encorajando (em certas situações com a simples presença voluntária) a atuação dos executores diretos.

É coautor o agente que, durante a execução do roubo, permanece em companhia de executores *prima facie* mais dinâmicos, ou mais agressivos, ou mais audazes, seja por encorajar os comparsas com sua presença, seja por oferecer-se como soldado de reserva, e, no caso, auxiliando a remoção segura do objeto subtraído.

O mesmo, se diga, quanto ao emprego de arma de fogo .

Nesta ordem de ideias temos que "é suficiente para a caracterização da causa de aumento de pena que o sujeito ativo porte a arma ostensivamente de modo que ameace a vítima, não sendo imprescindível que venha fazer uso do instrumento para praticar a violência ou grave ameaça".

No mesmo sentido: "A ausência de apreensão da arma, empregada pelo agente quando da prática de roubo, não impede o reconhecimento da qualificadora, máxime se confirmada pela vítima e testemunha presencial" (TACRIM-SPRJ 10/117).

E ainda: ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA. I - Não se mostra necessária à apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato. II - Lesividade do instrumento que se encontra *in re ipsa*. III - A qualificadora do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. IV - Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. V - A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser empregada como instrumento contundente, apto a produzir lesões graves. VI - Hipótese que não guarda correspondência com o roubo praticado com arma de brinquedo. VII - Precedente do STF. VIII - Ordem indeferida. (HC 93353 / SP - SÃO PAULO Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI /Julgamento: 04/11/2008).

Por fim, também se mostrou comprovada a causa de aumento referente à restrição de liberdade das vítimas, tendo em vista que os réus as mantinham confinadas dentro do veículo furgão por aproximadamente 18 horas.

Feitas essas considerações sobre o delito de roubo, também é o caso de se reconhecer a prática da extorsão qualificada, cometida nos termos previstos nos §§1º e 3º do art. 158 do Código Penal, uma vez que comprovado que as vítimas foram constrangidas, mediante grave ameaça exercida por meio do emprego de arma de fogo e restrição da liberdade, a entregarem aos acusados suas senhas bancárias que foram

utilizadas para várias transações e compras, consoante extrato bancário juntado aos autos.

Neste ponto, compulsando recentes julgados dos tribunais superiores, verifica-se a necessidade de novas reflexões sobre a questão topográfica nos tipos penais e seus reflexos na dosimetria da pena.

De fato, não se desconhece que há posicionamento quase que unânime quanto a impossibilidade de aplicação das causas de aumento de pena previstas no art. 158, §1º do Código Penal ao crime de extorsão qualificada, decorrente do "sequestro relâmpago", sob a mera argumentação de que, por uma questão topográfica, não caberia aplicar preceito antecedente ao subsequente e que a maior gravidade da figura qualificada e da pena a ela cominada já abrangeria as hipóteses descritas nas majorantes.

Com o tempo, contudo, começou-se a perceber que essa não era a melhor interpretação e que o legislador brasileiro não se ateve a tal critério (o topográfico), quando da elaboração das leis.

Tal entendimento começou então a mudar notadamente no que diz respeito aos crimes de homicídio, nos quais já se pacificou que a simples posição topográfica dos parágrafos em nada impediria a figura do crime "qualificado- privilegiado".

A doutrina então começou a analisar tais decisões e passou-se a considerar nestes casos que "a posição da causa de aumento no tipo penal, bem como da qualificadora, é completamente indiferente, levando-se em conta o processo trifásico de aplicação da pena.

No caso do homicídio, também se começou a entender que o § 1.º do art. 121, que é considerado o homicídio privilegiado, aplica-se, conforme doutrina e jurisprudência majoritárias, não somente ao caput, mas também ao § 2.º, que cuida das qualificadoras. Por que não fazer o mesmo com outros delitos?

Não há para esta magistrada, razão para dar tratamento desigual a situações semelhantes, como aliás, vem se posicionando parte da doutrina pátria. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 912-918).

Ora, diante destas reiteradas decisões a posição topográfica, no entender desta magistrada, não constitui óbice para a aplicação das causas de aumento de pena previstas nos incisos do § 1º, do art. 158, do CP, também aos casos previstos no art. 158, § 3º, do CP.

Veja-se que em um de seus votos, o ministro Dias Toffoli exortou as lições doutrinárias de Guilherme de Souza Nucci, que revisou posicionamento anterior: "[a] estrutura do tipo penal incriminador constitui-se da figura básica, comumente prevista no caput, sem a qual o crime inexistente, além de comportar variadas circunstâncias, particulares maneiras de se realizar a infração penal. Essas circunstâncias são formadas de elementos basilares e universais, tais como motivação do agente, comportamento da vítima, consequências da infração, meio de execução, atributos pessoais do autor (personalidade, conduta social, antecedentes), dentre outros. Há uma gradação para valorar essas circunstâncias, iniciando-se pela política criminal adotada pelo legislador na construção do tipo incriminador. As mais relevantes, para determinado delito, são eleitas como qualificadoras ou privilégios, capazes de alterar a faixa de fixação da pena; as que vêm na sequência são as causas de aumento e de diminuição da pena, utilizadas para impor aumentos ou diminuições fracionados, por vezes fixos, noutras variados; em terceiro plano, restam as causas gerais, denominadas agravantes e atenuantes, previstas na Parte Geral, sem um montante predeterminado; finalmente, em caráter residual, estampam-se no art. 59 do Código Penal as denominadas circunstâncias judiciais. Todas as circunstâncias podem ter diferenciado grau de valoração pela lei penal, mas, na essência, são exatamente as mesmas, ou seja, o motivo fútil (e sua conceituação) não se altera porque é agravante ou qualificadora. No caso de homicídio, atuar por motivação fútil configura qualificadora; porém, fosse um roubo, representaria uma agravante. O ingresso no local pretendido para um furto, valendo-se de arrombamento, simboliza uma qualificadora; fosse uma apropriação indébita, poderia significar uma circunstância judicial" (Tratado Doutrinário e Jurisprudencial. Direito Penal: parte especial e legislação penal especial. São

Paulo: RT, 2011, p. 284). Por esse prisma, segundo o festejado autor: “[a]nalisando a composição dos tipos penais, a única estrutura permanente e intangível diz respeito ao caput, representativo da figura básica do delito. No mais, deve-se interpretar cada um dos parágrafos constantes do tipo, de acordo com sua natureza jurídica, jamais pela singela posição ocupada. Se primeiro, terceiro ou oitavo, pouco importa, pois o legislador não segue uma regra, bastando conferir os tipos existentes para constatar que qualificadoras ou privilégios podem ocupar o parágrafo primeiro, como podem estar no último parágrafo do artigo. O mesmo se diga das causas de aumento e diminuição. Somente as agravantes e atenuantes estão sempre na Parte Geral (arts. 61 a 65, CP), bem como as circunstâncias judiciais, no art. 59 do Código Penal” (op. cit. p. 284).

Em arremate, aduz que: “não há motivo algum para se desprezar uma causa de aumento ou diminuição, quando perfeitamente compatível com a situação fática descrita por uma ou mais qualificadoras, pela simples razão topográfica. O mesmo não se deve fazer com relação às causas de diminuição, no tocante às qualificadoras” (op. cit. p. 285).

Ser contrária a essa posição, impediria, também, a aplicação da privilegiadora disposta no § 1º do artigo 121 do Código Penal ao homicídio qualificado. E como se sabe, o Supremo Tribunal Federal não só entende que tal incidência é legítima, como tem o condão de afastar a hediondez do homicídio qualificado.

Destarte no caso em tela, considerando sobretudo o acima exposto, verifica-se que a qualificadora referente à restrição de liberdade das vítimas e a causa de aumento de pena decorrente do concurso de pessoas, restou-se comprovada nos autos, uma vez que o agente, agindo previamente ajustado e com unidade de desígnios com outros indivíduos exigiu, mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade que as vítimas lhe fornecesse as senhas bancárias.

Dito isso, apesar da materialidade do delito, bem como a autoria de Wilton, Adrian e Pedro restarem comprovadas, não assiste razão à acusação no tocante ao réu Juan. Isso porque, o que se tem de concreto com relação a ele é a menção de seu nome pelo réu Wilton, no momento em que foi ouvido pela autoridade policial.

Ora apenas tal fato, sem qualquer outra prova no sentido da participação do corréu Juan, não é suficiente para colocá-lo nas cenas dos crimes.

Não se pode olvidar que outros indivíduos também foram citados pelo corréu Wilton em seu interrogatório e ainda que outras impressões digitais também foram identificadas nas perícias realizadas, mas nenhuma delas se referia ao corréu Juan.

Ademais, Juan, por sua vez, em todas as oportunidades em que foi ouvido, negou a participação nos crimes e inclusive trouxe aos autos uma testemunha para lhe servir de álibi, fato este que não foi desconstituído pelo “parquet”.

Firme é a jurisprudência no sentido de que: “Para que subsista uma condenação e, mesmo para que ela seja imposta é preciso que a prova não dê azo a qualquer incerteza, mostrando-se límpida e firme. Qualquer dúvida já compromete o juízo da condenação”. (TACRIM - AC - Rel. Juiz Camargo Sampaio - RT 549/348).

Desse modo, face ao princípio “in dubio pro réu”, como o conjunto da prova não autoriza afirmar a autoria do crime, a solução absolutória de Juan é que se impõe. No que toca aos demais réus, caracterizadas, as infrações penais impostas na denúncia, passa-se a dosimetria das penas.

Do réu WILTON CÉSAR DOMINGUES

1) Do crime de roubo

O réu é reincidente, de acordo com a certidão de fls. 394/393, tendo em vista que foi condenado definitivamente pelo delito de tráfico, autos nº 1508047-49.2021.8.26.0228, (fls. 394), o que será devidamente analisado na segunda fase de aplicação de pena.

Se não bastasse isso, possui maus antecedentes criminais, em face de condenação definitiva nos autos nº 3000004-78.2012.8.26.0191, e ainda considerando as consequências graves dos crimes para as vítimas e ainda a condição de deficiência de uma delas que é cega, forçoso se reconhecer que não lhe favorecem as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, devendo a sua pena base ser aumentada em 1/2, chegando-se 06 anos de reclusão e 15 dias-multa.

Na segunda fase é o caso de se compensar a agravante prevista no art. 61, inciso

II, alínea "h", já que uma das vítimas era maior de 60 anos, com a atenuante da confissão do réu, que embora tenha sido prestada apenas em sede policial foi considerada por esta magistrada para a formação da culpa dos acusados, nos exatos termos do que dispõe a sumula 545, do STJ.

Presente ainda no caso em tela a agravante da reincidência acima apontada, devendo a pena ser aumentada em 1/6, chegando-se a 07 anos de reclusão e 17 dias-multa. Na terceira fase, se mostram presente as causas de aumento relacionadas ao concurso de agentes, à restrição da liberdade das vítimas, e ao uso de arma de fogo, devendo a pena ser aumentada em mais 7/6, considerando a alteração prevista no Código Penal, em especial art. 157§2º- A, inciso I, do CP, chegando-se a 15 anos, 02 meses de reclusão, e 36 dias-multa.

Sobre a possibilidade desses dois aumentos, cito a brilhante lição do Des. Machado de Andrade: A regra prevista no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal ("No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição") é mera faculdade conferida ao Magistrado, pois a lei é clara ao dizer que pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, não se tratando de uma obrigação. A gravidade concreta do presente caso está configurada principalmente porque o delito foi praticado pelos réus em concurso de agentes, ameaçando as vítimas com armas de fogo. Já é pacífico o entendimento que a dosimetria entre o mínimo e o máximo da fração de aumento tem por parâmetro o número de causas de aumento. Assim, como o Juiz sentenciante não está vinculado a frações de aumento e o fez de forma fundamentada, a exasperação no patamar empregado atendeu ao critério de retribuição penal, em observância aos princípios da razoabilidade, individualização da pena e principalmente da proporcionalidade, já que se mostrou condizente com a conduta praticada (Apelação Criminal n.º 0001446-58.2018.8.26.0535 6ª Câmara Data do Julgamento 06/02/2020).

Por outro lado, como muito bem ressaltado pela Defesa, o corréu com sua confissão colaborou voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime, e assim sendo, faz jus a diminuição de sua pena, em 1/3, nos exatos termos do que dispõe o art. 14 da lei 9807/99, e ser então fixada em 10 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 24 dias-multa.

A participação de menor importância do acusado, ao contrário do alegado pela Defesa não veio corroborada nos autos, e não pode ser reconhecida apenas e tão somente por seu interrogatório na fase policial, já que o réu disse que ficou apenas como olheiro, no entanto, suas impressões digitais foram encontradas no veículo onde as vítimas estavam subjugadas, o que fragiliza sua assertiva de que teve apenas uma pequena participação no crime, que sequer foi por ele relatada em juízo.

Por fim, há que se reconhecer o crime continuado, nos termos do disposto no art. 71, "caput", do Código Penal, uma vez que os três roubos efetuados pelo acusado e seus comparsas, ocorreram em condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução, devendo, a pena de um deles ser aumentada em 1/5, totalizando 12 anos, 01 mês e 18 dias de reclusão e 28 dias-multa.

2) Do crime de extorsão qualificada pela restrição da liberdade das vítimas, como condição necessária para obtenção da vantagem econômica :

O réu é reincidente, de acordo com a certidão de fls. 394/393, tendo em vista que foi condenado definitivamente pelo delito de tráfico, autos nº 1508047-49.2021.8.26.0228, (fls. 394), o que será devidamente analisado na segunda fase de aplicação de pena.

Se não bastasse isso, possui maus antecedentes criminais, em face de condenação definitiva nos autos nº 3000004-78.2012.8.26.0191, e ainda considerando as consequências graves dos crimes para as vítimas e ainda a condição de deficiência de uma delas que é cega, forçoso se reconhecer que não lhe favorecem as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, devendo a sua pena base ser aumentada em 1/2, chegando-se 09 anos de reclusão e 15 dias-multa.

Na segunda fase é o caso de se compensar a prevista no art. 61, inciso II, alínea "h", com atenuante da confissão do réu, que embora tenha sido parcial e prestada apenas em sede policial foi considerada por esta magistrada para a formação da



culpa dos acusados, fazendo portanto o réu jus a redução, nos exatos termos do que dispõe a sumula 545, do STJ.

Presente ainda a reincidência devendo a pena ser aumentada em mais 1/6, totalizando 10 anos, 6 meses de reclusão e 17 dias-multa.

Na terceira fase, se mostram presente as causas de aumento relacionadas ao concurso de agentes e ao uso de arma de fogo, já que as vítimas, confirmaram que após terem sido ameaçadas com o uso de uma arma de fogo durante a subtração de seu veículo e pertences também foram ameaçadas com arma de fogo para fornecerem as senhas de seus cartões para que os réus conseguissem obter vantagem ilícitas por meio de transações bancárias, assim sendo nos termos do que dispõe o art. 158§ 1º, a pena deve ser aumentada em mais 1/2 chegando-se a 15 anos, 9 meses de reclusão e 25 dias-multa, pelos fundamentos acima já expostos.

Presente também com relação a este crime a causa de diminuição de pena prevista na Lei 9807/99, já que o corréu com sua confissão colaborou voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime, e assim sendo, a pena deve ser diminuída em 1/3, nos exatos termos do que dispõe o art. 14 da referida Lei, e ser então fixada em 10 anos, 06 meses de reclusão e 16 dias-multa.

A participação de menor importância do acusado, ao contrário do alegado pela Defesa não veio corroborada nos autos, e não pode ser reconhecida apenas e tão somente por seu interrogatório na fase policial, já que o réu disse que ficou apenas como olheiro, no entanto, suas impressões digitais foram encontradas no veículo onde as vítimas estavam subjugadas, o que fragiliza sua assertiva de que teve apenas uma pequena participação no crime.

Presente ainda a figura do crime continuado, nos termos do disposto no art. 71, "caput", do Código Penal, uma vez que as três vítimas sofreram prejuízos financeiros após serem obrigadas a fornecer suas senhas aos agentes. Desse modo, a pena deve ser aumentada em mais 1/5, e ser fixada em 12 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão, e 19 dias-multa.

Por fim, imperioso o reconhecimento do concurso material entre os crimes de roubo majorado e extorsão qualificada.

Com efeito, trata-se de condutas diferentes com desígnios autônomos, tendo os réus incorrido em cada uma delas separadamente. De rigor, portanto, a aplicação do acúmulo material entre os crimes, chegando-se à pena de 24 anos, 08 meses e 24 dias de reclusão, e 47 dias multa, conforme assente posicionamento do E. Tribunal de Justiça:

Apelações Criminais – Roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal) e extorsão mediante restrição da liberdade da vítima ("sequestro relâmpago" – art. 158, § 3º, do mesmo Código) – Magistrado sentenciante que julgou parcialmente procedente a ação penal para condenar o réu tão somente pelo segundo delito, por entender que o primeiro ficou por ele absorvido – Recurso ministerial visando a condenação do sentenciado também pelo crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, em concurso material, e o reconhecimento da majorante do art. 158, § 1º, primeira figura, do CP ("concurso de agentes") – Delitos praticados com desígnios autônomos e em contextos fáticos diversos, o que torna obrigatória a cumulação das penas – Sentenciado que, agindo em concurso com indivíduo não identificado, constrangeu a vítima a lhes entregar seu cartão bancário com a respectiva senha, tendo roubado, posteriormente, o veículo que ela conduzia – Reconhecimento da figura qualificada do § 3º do art. 158 do C. Penal que impede a aplicação concomitante das majorantes do § 1º do mencionado dispositivo – Entendimento pacificado neste E. Sodalício – Apelo ministerial parcialmente provido, com reflexo nas penas. Recurso defensivo visando a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação das penas-base em apenas 1/6 acima dos mínimos montantes legais – Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados – Penas da extorsão mediante restrição da liberdade da vítima que foram fixadas, na base, em 1/3 acima dos pisos em razão dos "maus antecedentes" do réu e da circunstância de ter o roubo ficado absorvido por esse delito – Condenação pelo delito de roubo proferida neste julgamento que inviabiliza a consideração da sua prática como circunstância judicial desfavorável no cálculo

das penas do crime de extorsão mediante restrição da liberdade da vítima, sob pena de "bis in idem" - Suficiência da majoração das reprimendas deste último delito, na base, em 1/6 - Prisão cautelar do apelante que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidades de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acórdão - Recurso parcialmente provido, com reflexo nas penas. (TJSP; Apelação Criminal 0044342-19.2018.8.26.0050; Relator (a): Otávio Rocha; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 28ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/11/2020; Data de Registro: 27/11/2020).

Do réu ADRIAN DE SANTANA SANTOS:

1) Do crime de roubo:

O réu é reincidente, de acordo com a certidão de fls. 389/390, ostentando condenação definitiva por crime de roubo, autos nº 1523752-24.2020.8.26.0228, o que será devidamente analisado na segunda fase de aplicação de pena.

Por outro lado, apesar de não ser portador de outros maus antecedentes, as consequências graves dos crimes para as vítimas e ainda a condição de deficiência de uma delas que é cega, demonstram que não lhe favorecem as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, devendo a sua pena base ser aumentada em 1/3, chegando-se 05 anos, 4 meses de reclusão e 13 dias-multa. Na segunda fase a pena deve ser agravada em mais 1/5, em face da reincidência do acusado e também porque uma das vítimas atingidas era maior de 60 anos, conforme qualificação de fls.19, totalizando 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, e 15 dias-multa.

Não há atenuantes a se considerar.

Na terceira fase, se mostram presente as causas de aumento relacionadas ao concurso de agentes, à restrição da liberdade das vítimas, e ao uso de arma de fogo, devendo a pena ser aumentada em mais 7/6, considerando a alteração prevista no Código Penal, em especial art. 157§2º- A, inciso I, do CP, chegando-se a 13 anos, 10 meses e 12 dias de reclusão, e 32 dias-multa, não sendo o caso de se aplicar somente uma das causas de aumento de pena, pelos fundamentos já amplamente expostos acima.

Por fim, há que se reconhecer o crime continuado, nos termos do disposto no art. 71, "caput", do Código Penal, uma vez que os três roubos efetuados pelo acusado e seus comparsas, ocorreram em condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução, devendo, a pena de um deles ser aumentada em 1/5, totalizando 16 anos, 07 meses e 20 dias de reclusão e 38 dias-multa.

2) Do crime de extorsão qualificada pela restrição da liberdade das vítimas, como condição necessária para obtenção da vantagem econômica :

O réu é reincidente, de acordo com a certidão de fls. 389/390, ostentando condenação definitiva por crime de roubo, autos nº 1523752-24.2020.8.26.0228, o que será devidamente analisado na segunda fase de aplicação de pena.

Por outro lado, apesar de não ser portador de outros maus antecedentes, as consequências graves dos crimes para as vítimas e ainda a condição de deficiência de uma delas que é cega, demonstram que não lhe favorecem as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, devendo a sua pena base ser aumentada em 1/3, chegando-se 8 anos de reclusão e 13 dias-multa.

Presente, ainda as agravantes da reincidência e a prevista no art. 61, inciso II, alínea "h", a pena deve ser agravada em mais 1/5, totalizando 9 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão e 15 dias-multa.

Na terceira fase, há que se reconhecer que o crime foi praticado em concurso de agentes e mediante uso de arma de fogo, como já ressaltado, notadamente pelas palavras das três vítimas, e assim sendo nos termos do que dispõe o art. 158§ 1º, a pena deve ser aumentada em mais 1/2 chegando-se a 14 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e 22 dias-multa, pelos fundamentos acima já expostos.

Presente ainda a figura do crime continuado, nos termos do disposto no art. 71, "caput", do Código Penal, uma vez que as três vítimas sofreram prejuízos financeiros após serem obrigadas a fornecer suas senhas aos agentes. Desse modo, a pena deve ser aumentada em mais 1/5, e ser fixada em 17 anos, 3 meses e 10 dias de

reclusão, e 26 dias-multa.

No mais, consoante posicionamento acima esposado há que se somar as penas dos dois delitos, já que foram cometidos em concurso material, nos exatos termos do que dispõe o art. 69, "caput", do Código Penal e jurisprudência consolidada. Devendo, portanto, o réu ser condenado à pena de 33 anos, 11 meses de reclusão e 64 dias-multa.

Do réu PEDRO FELIPE DE LIMA:

1) Do crime de roubo:

O réu é primário, e não possui antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 391/393.

No entanto, como salientado, as consequências graves dos crimes para as vítimas e ainda a condição de deficiência de uma delas que é cega, demonstram que não lhe favorecem as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, devendo a sua pena base ser aumentada em 1/3, chegando-se 5 anos, 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação de pena, a pena deve ser agravada em 1/6, considerando que uma das vítimas é menor de 60 anos, totalizando 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, e 15 dias-multa.

Na terceira fase, se mostram presente as causas de aumento relacionadas ao concurso de agentes, à restrição da liberdade das vítimas, e ao uso de arma de fogo, devendo a pena ser aumentada em mais 7/6, considerando a alteração prevista no Código Penal, em especial art. 157§2º- A, inciso I, do CP, chegando-se a 13 anos, 5 meses e 23 dias de reclusão, e 32 dias-multa, não sendo o caso de se aplicar somente uma das causas de aumento de pena, como acima já exposto.

Por fim, há que se reconhecer o crime continuado, nos termos do disposto no art. 71, "caput", do Código Penal, uma vez que os três roubos efetuados pelo acusado e seus comparsas, ocorreram em condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução, devendo, a pena de um deles ser aumentada em 1/5, totalizando 16 anos, 02 meses e 03 dias de reclusão, e 38 dias-multa

2) Do crime de extorsão qualificada pela restrição da liberdade das vítimas, como condição necessária para obtenção da vantagem econômica :

O réu é primário e não possui antecedentes criminais.

No entanto, as consequências graves dos crimes para as vítimas e ainda a condição de deficiência de uma delas que é cega, demonstram que não lhe favorecem as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, devendo a sua pena base ser aumentada em 1/3, chegando-se 8 anos de reclusão e 13 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação de pena, a pena deve ser agravada em 1/6, considerando que uma das vítimas é menor de 60 anos, totalizando 09 anos, 04 meses de reclusão, e 15 dias-multa.

Na terceira fase, há que se reconhecer que o crime foi praticado em concurso de agentes e mediante uso de arma de fogo, como já ressaltado, notadamente pelas palavras das três vítimas, e assim sendo nos termos do que dispõe o art. 158 § 1º, a pena deve ser aumentada em mais 1/2 chegando-se a 14 anos de reclusão e 22 dias-multa, pelos fundamentos acima já expostos.

Presente ainda a figura do crime continuado, nos termos do disposto no art. 71, "caput", do Código Penal, uma vez que as três vítimas sofreram prejuízos financeiros após serem obrigadas a fornecer suas senhas aos agentes. Desse modo, a pena deve ser aumentada em mais 1/5, e ser fixada em 17 anos, 06 meses de reclusão e 27 dias-multa.

Em razão do concurso material de crimes as reprimendas devem ser somadas totalizando 33 anos, 08 meses e 03 dias de reclusão e 65 dias-multa.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva, para o fim de condenar o réu Wilton a pena de 24 anos, 08 meses e 24 dias de reclusão, e 47 dias- multa, o réu Adrian a pena de 33 anos, 11 meses, de reclusão e 64 dias-multa, e o réu Pedro Felipe a pena 33 anos, 08 meses e 03 de reclusão e 65 dias-multa, como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, II, V e § 2º-A, inciso I (por três vezes), na forma do art. 71, "caput" e do art. 158, §§1º e 3º, (por três vezes), na forma do art 71, "caput", em concurso material de delitos, (art. 69, "caput"),

todos do Código Penal, e ainda para ABSOLVER o réu JUAN DA SILVA CRUZ, das imputações que lhes foram feitas na denúncia, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Ausentes provas das condições econômicas de todos os acusados os dias-multa são fixados no mínimo legal estabelecido.

O regime inicial para o cumprimento de pena para todos os condenados é o fechado, nos exatos termos do que dispõe o art. 33, §2º, alínea "a", do Código Penal.

Cabe ainda aqui invocar enérgica e incontrastável lição ministrada pela Colenda Segunda Turma do C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RHC nº 65.501-SP, verbis: "O Poder Judiciário não pode ficar alheio à gravidade do problema de segurança que atormenta os moradores das cidades. E se o Juiz é, como deve ser, homem de seu tempo, atento à realidade dos fatos e ao momento que atravessa, não pode deixar de considerar a importância de suas decisões na contenção da onda de violência que se vem alastrando de maneira quase incontornável, alarmando a população e intranquilizando as famílias" (RTJ 123/547).

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por sanção diversa, pelos fundamentos já expostos e ainda pela quantidade de pena aplicada a cada acusado. Assim sendo, recomendem-se os réus na prisão em que se encontram, pois remanescem os requisitos autorizadores da segregação cautelar que deve ser mantida, sobretudo para a garantia da ordem pública, e para a garantia da aplicação da lei penal.

Ademais, em razão de estarem respondendo ao processo preso, tem-se entendido que seria um contrassenso libertá-los após a sentença que os condenou. Portanto, não poderão apelar em liberdade.

Em atenção ao determinado no art. 316, parágrafo único, do Código Processual Penal, já com a nova redação, dou por revisada a prisão cautelar do acusado que deve ser mantida pelas razões acima expostas.

Após, o trânsito em julgado, expeça-se guia, oficiem-se aos TRE e ao IIRGD.

Elabore-se cálculo, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes. Com a juntada dos cálculos aos autos abra-se vistas às partes para ciência e eventual impugnação.

Comuniquem-se as vítimas, consoante determinação legal.

Condeno ainda os acusados ao pagamento da taxa judiciária, nos exatos termos legais, já que não há nos autos provas de que não podem arcar com essa despesa, sem prejudicar os seus sustentos.

Ressalte-se que a condenação ao pagamento das taxas judiciárias decorre de expressa previsão legal. O Código de Processo Penal cuida do tema nos artigos 804 e 805 e, no Estado de São Paulo, do assunto tratou a Lei Estadual nº 11.608/2003.

Poderão, os réus, porém, caso demonstrem preencher a hipótese legal, valerem-se do quanto disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil, o que se dará quando da execução.

Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO. ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E ART. 12 DA LEI N.º 1.060/50. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Mesmo sendo o réu beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos do art. 804 do CPC, ficando seu pagamento sobrestado enquanto perdurar o seu estado de pobreza, pelo prazo de cinco anos. 2. A isenção somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no Ag 1377544/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 31/05/2011, DJe 14/06/2011).

No que toca ao corréu JUAN DA SILVA CRUZ expeça-se alvará de soltura clausulado com urgência em razão de sua absolvição. Sem custas em virtude da natureza da decisão. P.R.I.C.

São Paulo, 14 de outubro de 2022.